

Gesellschaftsvertrag der Plenara GbR

Selbst erstellter Entwurf, nicht anwaltlich oder steuerlich geprüft. Offen sind nur die Namen und Anschriften.

zwischen **[Name A]**, [Anschrift], und **[Name B]**, [Anschrift] (die „Gesellschafter“).

§ 1 Name, Sitz, Zweck

1. Die Gesellschaft heißt **Plenara GbR** und hat ihren Sitz in **Billerbeck**.
2. Zweck ist die gemeinsame Entwicklung und der Betrieb von **Plenara** (bisher „Ratsmonitor“).
3. Die GbR ist eine **kurze Übergangsphase**. Ziel ist, so bald wie möglich eine UG (haftungsbeschränkt) zu gründen und das Projekt dort weiterzuführen (§ 9), möglichst bevor Kunden zahlen. Das ist ein Ziel, keine Pflicht.
4. Die Gesellschaft beginnt mit der Unterzeichnung.

§ 2 Was der Gesellschaft gehört

1. Alles, was mit Plenara zu tun hat, gehört der Gesellschaft: Code, Daten, Texte, Videos, Name, Logo, Marke, Domains, Server, Konten, Zugänge, Verträge und Geld. Das gilt auch für alles, was die Gesellschafter schon vor der Unterzeichnung dafür geschaffen haben, und für alles, was sie künftig dafür schaffen.
2. Rechte, die sich nicht übertragen lassen, räumt jeder der Gesellschaft als ausschließliches, unbefristetes, übertragbares Nutzungsrecht ein.
3. Konten und Zugänge laufen auf die Gesellschaft oder eine gemeinsame Adresse. Wer sie bisher auf seinen Namen hält, hält sie für die Gesellschaft und überträgt sie auf Verlangen. **Beide haben jederzeit Administrator-Zugang zu allem**, die Zugangsdaten liegen in einem gemeinsamen Passwortmanager.
4. Die Gesellschaft hat ein eigenes Geschäftskonto. Alle Einnahmen (auch vom Zahlungsdienstleister) gehen dorthin, nie auf private Konten.
5. Geld einzahlen muss niemand. Beide sind **zu je 50 %** an allem beteiligt, an Gewinn und Verlust.

§ 3 Zusammenarbeit und Entscheidungen

1. Beide sind **für alles gemeinsam verantwortlich**, auch wenn sie die Arbeit untereinander aufteilen. Zeiten werden nicht erfasst.
2. Jeder darf allein für die Gesellschaft handeln, wenn die einzelne Ausgabe höchstens **150 €** und alle Ausgaben zusammen höchstens **300 € im Monat** betragen (zum Beispiel Domain, Server, Werkzeuge). Alles andere entscheiden beide gemeinsam; Zustimmung per Chat oder E-Mail genügt.
3. Immer gemeinsam: Kredite, Bürgschaften, Mitarbeiter, Verkauf oder Lizenzierung von Code, Marke oder Domains, neue Gesellschafter oder Investoren, Änderungen dieses Vertrags, und bei

den Kunden: **wann die Bezahlungsfunktion freigeschaltet wird**, Preise, AGB, Datenschutzunterlagen und der Zahlungsdienstleister.

4. Die Kunden schließen ihre Abos selbst über die Website ab. Einzelne Kundenverträge werden deshalb nicht beschlossen. In die AGB kommt eine Haftungsbeschränkung, soweit zulässig.
5. Jeder informiert den anderen sofort über Wichtiges (Rechnungen, Post, Vorfälle). Bei Gefahr (zum Beispiel Sicherheitsvorfall) darf jeder das Nötige allein tun und sagt sofort Bescheid.
6. Wer ohne Zustimmung Verpflichtungen für die Gesellschaft eingeht, die über seine Befugnis hinausgehen, stellt die Gesellschaft und den anderen davon frei.
7. Sobald Kunden zahlen und die UG noch nicht besteht, schließt die Gesellschaft nach Möglichkeit eine Haftpflicht- und Cyberversicherung ab.

§ 4 Streit

1. Beschlüsse brauchen **beide Stimmen**, per Chat genügt. Wichtiges halten sie in Textform fest.
2. Einigen sie sich nicht, reden sie innerhalb von 7 Tagen miteinander. Danach bleibt alles, wie es ist, und jeder kann kündigen (§ 5).
3. **Übernahmeangebot:** Bei einem wesentlichen Streit (Richtung, Preise, UG) kann jeder dem anderen in Textform einen Preis nennen, zu dem er dessen Anteil kaufen will. Der andere hat **14 Tage** zu wählen: Er verkauft zu diesem Preis oder kauft zum selben Preis den Anteil des Anbietenden. Meldet er sich nicht, verkauft er. Der Käufer zahlt binnen 30 Tagen, danach scheidet der Verkäufer aus (§ 5). Wer einen zu niedrigen Preis nennt, riskiert, dass der andere zu diesem Preis kauft.
4. **Aufgegebenes Projekt:** Trägt ein Gesellschafter seit mindestens **6 Wochen** praktisch nichts mehr bei (Urlaub und Krankheit zählen nicht) und meldet sich auch nach einer Aufforderung in Textform nicht binnen **14 Tagen** wieder, darf der andere ihm ein Übernahmeangebot nach Absatz 3 machen. Bis dahin entscheidet er laufende Dinge allein, auch über die Ausgabengrenze hinaus, soweit sie für den Betrieb nötig sind.
5. Niemand kann den anderen aus der Gesellschaft werfen.

§ 5 Ausscheiden

1. Jeder kann mit **14 Tagen** Frist in Textform kündigen, aus wichtigem Grund sofort. Die Gesellschaft endet dadurch nicht: Der andere macht allein weiter, alles wächst ihm an, er führt das Projekt allein fort und übernimmt die Schulden. Dasselbe gilt bei Tod oder Insolvenz eines Gesellschafters. Erben werden in der GbR keine Gesellschafter.
2. Der Ausscheidende erhält **keine Abfindung** und keine Vergütung (anders beim Verkauf nach § 4 Abs. 3). Er behält keine Rechte an Plenara. Erstattungsfähige Auslagen gegen Beleg werden bezahlt.
3. Er übergibt sofort alle Zugänge, Daten und Kopien. Der andere darf Zugänge entziehen und Passwörter wechseln.
4. Der Verbleibende stellt den Ausscheidenden von Schulden frei, die nach dem Ausscheiden entstehen, und im Innenverhältnis auch von älteren, soweit sie seinen hälftigen Anteil übersteigen.

5. Wer Code, Daten oder Zugänge mitnimmt oder außerhalb der Gesellschaft verwendet, zahlt **5.000 € Vertragsstrafe**; weitere Ansprüche bleiben.
6. Gegenüber Dritten haften beide persönlich. Untereinander tragen sie Schulden je zur Hälfte; wer mehr gezahlt hat, kann Ausgleich verlangen. Für leichte oder schuldlose Fehler haftet niemand der Gesellschaft gegenüber.

§ 6 Konkurrenz, Vertraulichkeit

1. Kein Gesellschafter baut, betreibt oder unterstützt allein ein Produkt, das mit Plenara im Wettbewerb steht (Beobachtung, Auswertung und Benachrichtigung zu kommunalen Ratsinformationen). Das gilt während der Gesellschaft und **nach dem Ausscheiden ohne zeitliche Grenze**, solange der andere oder dessen Nachfolger (zum Beispiel die UG) Plenara betreibt. Es endet, wenn auch der andere ausgeschieden ist und niemand Plenara mehr betreibt. Gemeinsam können sie jederzeit anders entscheiden. Gilt das Verbot rechtlich nur eingeschränkt, bleibt es im zulässigen Umfang bestehen. Ein Verstoß kostet die Vertragsstrafe aus § 5 Abs. 5.
2. Beide schweigen über Zugangsdaten, Geschäftsgeheimnisse und Zahlen, auch nach dem Ausscheiden.

§ 7 Auflösung, wenn das Projekt scheitert

1. Beide wollen aufhören, oder beide kündigen: Die Gesellschaft wird aufgelöst. Das gilt auch, wenn beide es in Textform bestätigen oder 6 Monate lang niemand Plenara betreibt und keine Zahlungen laufen.
2. **Zuerst Übernahme:** Will einer weitermachen, macht er dem anderen ein Übernahmeangebot nach § 4 Abs. 3. Dann bleibt alles bei dem, der übernimmt.
3. **Sonst:** Beide kündigen gemeinsam alle laufenden Verträge (Server, Domains, Dienste) und löschen Kundendaten, soweit das Gesetz es verlangt. Übriges Geld wird hälftig geteilt, Kosten werden hälftig getragen. **Code, Texte und Marke bleiben bei beiden gemeinsam.** Keiner darf sie allein verkaufen, lizenzieren oder für ein Konkurrenzprodukt verwenden.
4. Betreibt auch **12 Monate nach der Auflösung** niemand Plenara, darf jeder Code und Texte frei weiterverwenden (nicht ausschließlich, ohne Anspruch gegen den anderen). Die Marke führt dann keiner mehr allein, und das Konkurrenzverbot endet.

§ 8 Buchführung, Steuern

Die Gesellschaft führt einfache Bücher (Einnahmen und Ausgaben). Jeder versteuert seinen Anteil selbst. Sobald die Gesellschaft mit Gewinnabsicht tätig wird, meldet sie das Gewerbe bei der Stadt Billerbeck an. Beide haben jederzeit Einsicht in alle Unterlagen und Konten.

§ 9 Wechsel in die UG

1. **Ziel:** Die Gesellschafter gründen so früh wie möglich eine UG, voraussichtlich bis zum **31.01.2027**, möglichst bevor Kunden über die Website Abos abschließen. Will einer die Gründung, wirkt der andere sofort mit.
2. **Weg:** Eine GbR wird nicht direkt zur UG. Die Gesellschafter gründen die UG, und die Gesellschaft überträgt ihr das gesamte Vermögen (Rechte, Verträge, Domains, Konten, Zugänge) **per Verkauf oder Übertragung gegen Gegenleistung** (zum Beispiel Gesellschafterdarlehen).

Eine Sacheinlage geht bei einer UG mit weniger als 25.000 € Stammkapital nicht. Beide stimmen zu.

3. **Beteiligung:** Beide halten an der UG wie hier je 50 % und werden Geschäftsführer.
4. **Neue Regeln:** In der UG gelten eigene, neu zu verhandelnde Regeln, die sich von diesem Vertrag völlig unterscheiden dürfen, insbesondere zu **Erbfolge**, Abfindung beim Ausscheiden, Vesting, Vorkaufsrecht, Wettbewerb und Beschlüssen. Die Regeln dieses Vertrags (gemeinsame Verantwortung, Einstimmigkeit, Vertraulichkeit) sind die Ausgangsbasis. Der Ausschluss von Abfindung und Erbfolge in § 5 gilt nur für die GbR.
5. Einigen sie sich nicht binnen 30 Tagen auf die Satzung, gilt die gesetzliche Mustersatzung mit 50/50 und beiden als Geschäftsführern.
6. Mit der Übertragung ist die GbR beendet. Die UG übernimmt die Schulden, soweit die Gläubiger zustimmen. Später kann die UG durch Kapitalerhöhung zur GmbH werden.

§ 10 Schluss

Änderungen brauchen die Textform. Ist eine Regel unwirksam, bleibt der Rest gültig, und sie wird durch eine wirksame ersetzt, die dem Gewollten am nächsten kommt. Es gilt deutsches Recht und es gelten die gesetzlichen Gerichtsstände.

Billerbeck, den _____

_____ [Name A] _____ [Name B]